[별지 제30호 서식]
기타 표준서식은 지식재산처 <국가직무발명특허권 처분 · 관리 업무 편람> 참고

기술이전 실시계약서

(유상처분에 따른 통상실시권 표준서식 "예시")

국립환경과학원장과 ㈜0000(대표이사(자) : OOO, 이하 “실시권자“라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국가직무발명특허권의 통상실시권 허락(이하 “실시“라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 국립환경과학원장은 다음의 국가직무발명특허권(이하“계약특허“라 한다)의 실시를 실시권자에게 허락한다.

○ 특허번호 : 특허 등록 제10-0000000호

○ 발명의 명칭 :

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00. (0년간)
2. 예정 실시료 : 금 원
   ○ 총판매예정수량 : 개
   ○ 제품판매단가 : 원/개
   ○ 점유율 %, 기본율 3%, 국가지분율 %
3. 실시범위
   ○ 실시지역 : 대한민국 전역
   ○ 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시행위
4. 실시제품명 또는 기술적용지역 :

제3조(제3자에 대한 허여) 국립환경과학원장은 이 계약의 체결 후 실시권자에게 허여한 실시권을 실시권자 이외의 자에게도 허여할 수 있다.

제4조(실시권의 등록) 실시권자는 이 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 등록절차를 밟을 수 있으며, 국립환경과학원장은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 30일 이내에 [별지 1]에 따라 매출실적사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부하여 실시권 정산서를 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

② 국립환경과학원장은 제출된 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하여 실시권자에게 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격 × 실시수량 × 점유율 × 기본율 × 국가지분율

1. 단위제품의 가격 : 0,000원/제품 단위
2. 실 시 수 량 : 000 제품단위
3. 점 유 율 : 00%
4. 기 본 율 : 3%
5. 지 분 율 : 00%
6. 실 시 료 : 금000,000원

③ 실시권자는 본 통상실시에 대한 대가로서 아래와 같이 기술실시료를 국립환경과학원장이 지정한 은행계좌로 입금한다.

가. 납부기간 : 전항의 통지를 받은 날로부터 15일 이내

나. 입 금 처 : 납부고지서에 명시한 지정계좌

④ 만약 실시권자가 위 기간 내에 실시료를 납부하지 않을 경우 국유재산법에서 정하는 연체율에 의한 지연손해금을 납부하여야 한다.

⑤ 만약 실시권자가 위 기간 내 납부하지 않을 경우 제6조 제4항 각 호의 불이익을 줄 수 있다. 단, 실시권자가 실시료를 일시적으로 납부할 수 없는 구체적 사유를 국립환경과학원장에게 제출하여 인정받는 경우 국립환경과학원장은 3개월을 넘지 않는 한도에서 납부 기간을 추가로 연장할 수 있다.

제6조(실시료의 정산 등) ① 실시권자가 특별한 사정으로 제2조의 실시권 허락에 대한 실시기간 동안 실시내역이 없을 경우에는 미실시 사유서를 국립환경과학원장에게 제출해야 한다.

② 국립환경과학원장은 실시권자로부터 실시상황 및 정산 등에 필요한 사항에 대하여 보고를 요구하거나 직원 또는 대리인 등을 파견하여 이에 관한 장부, 서류, 기타의 물건을 조사할 수 있으며 실시권자는 이에 협조하여야 한다.

③ 제5조의 실시료 산정에 있어 명백한 착오가 발견될 경우 국립환경과학원장은 실시료의 재산정을 요구할 수 있으며 실시권자는 이에 응하여야 한다.

④ 실시권자가 특별한 이유 없이 제5조 제1항에서 정한 기한 내에 정산서를 제출 않거나 고의 또는 부정한 방법으로 실시실적 자료 등을 축소 또는 허위로 보고한 것이 밝혀질 경우, 국립환경과학원장은 실시권자에 대해서 국가직무발명특허(또는 출원 중 직무발명) 5년 이내 실시 제한 등 불이익을 줄 수 있다.

제7조(비밀보장) 실시권자는 계약기술에 관하여 계약 종료 후 5년까지 발명자(기관)로부터 습득한 노하우, 공개되지 않은 기술이 타에 제공되거나 누설되지 않도록 보안에 유의하여야 한다.

제8조(면책) ① 국립환경과학원장은 실시권자의 계약특허의 실시가 제3자의 특허권, 기타 지식재산권을 침해하지 않는 것을 보증하는 것은 아니며, 실시권자의 제3자에 대한 실시료 지급 등 실시권자에게 손실이 발생하여도 이에 대하여 국립환경과학원장은 책임을 지지 아니한다.

② 제3자가 계약특허를 침해하거나, 침해하려 하고 있는 것을 안 때에는 실시권자는 그 사실을 국립환경과학원장에 서면으로 통보하여야 하고, 국립환경과학원장은 계약특허를 침해한 자에 대하여 침해의 금지에 필요한 조치를 취할 수 있다.

제9조(재계약) ① 실시권자는 제2조의 실시기간을 연장하고자 하는 경우, 실시기간 만료 1개월 전까지 국립환경과학원장에게 신청하여야 한다. 단, 실시권자가 제5조 제1항에서 정한 바와 같이 정산서를 제출하지 않거나 동조 제3항에서 정한 바와 같이 기술실시료를 납부하지 않을 경우 연장된 재계약은 소급하여 무효로 한다.

② 전항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 전항의 무효사유가 발생한 후 30일 이내에 제5조에 따라 재계약 실시시작일부터 전항의 무효사유가 발생한 날까지의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서를 국립환경과학원장에 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

③ 제1항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 실시권자는 계약특허를 실시하여서는 아니 되고 제3자로 하여금 실시하도록 하여서도 아니 된다.

제10조(특허권의 존속) 국립환경과학원장은 이 특허권을 유효하게 존속시키기 위하여 무효심판청구에 대한 법적대응 등 필요한 조치를 성실하게 하여야 한다.

제11조(특허권의 무효) ① 계약특허에 대한 무효심결 확정 등으로 인하여 실시권자가 더 이상 계약특허를 실시할 수 없는 경우 국립환경과학원장은 이 사실을 실시권자에게 통지하여야 하며 본 계약은 해지된다.

② 계약특허가 무효로 된 경우에도, 실시권자는 전항의 통지를 받은 후 30일 이내에 제5조에 따라 실시시작일부터 전항의 통지를 받은 날까지 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서를 국립환경과학원장에 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

제12조(실시권의 이전 등) ① 특허법 제102조의 규정에 정하는 바에 의하여 실시권의 이전, 기타의 변경이 있는 경우에는 실시권자 또는 승계인은 지체없이 국립환경과학원장에게 통지하여야 한다.

② 실시권자는 다음 각 호의 사항을 국립환경과학원장의 서면에 의한 사전 동의 없이 행할 수 없다.

1. 실시권을 목적으로 하는 질권의 설정
2. 재실시권의 허락
3. 기타 법률상 또는 사실상의 사업주체의 변경

제13조(특허의 표시) ① 실시권자는 이 특허권의 실시에 의한 제품에 당해 특허의 표시를 할 수 있다.

② 제1항에 의한 특허의 표시를 함에 있어서 발명기관의 명칭을 병기할 수 없다. 다만, 발명기관의 별도 승인이 있는 경우에는 예외로 한다.

제14조(계약의 해지) ① 국립환경과학원장은 실시권자가 다음 각 호의 1에 해당하는

행위를 한 경우 서면으로 그 사실을 통지하고 해명을 요구할 수 있으며, 실시권자가 그러한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 충분한 해명을 하지 아니하는 경우 국립환경과학원장은 서면통지에 의하여 이 계약을 일방적으로 해지할 수 있다.

1. 이 계약의 각 조항에 위반한 경우
2. 이 특허권의 실시에 대하여 허위보고 기타 불법행위가 있는 경우
3. 이 계약의 체결이 허위의 표시 또는 기타 사실과 다른 보고에 의하여 성립된 것을 국립환경과학원이 인지하는 경우
4. 실시권자가 조업중단 등으로 실시할 수 없다고 인정될 경우
5. 기타 시장질서를 혼란케 할 우려가 있다고 국립환경과학원이 판단하는 경우

② 전항의 규정에 의하여 계약이 해지된 경우, 계약이 해지된 후 30일 이내에 제5조에 따라 실시시작일부터 계약 해지일까지의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서를 국립환경과학원으로 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

③ 본 계약이 해지되었을 경우, 실시권자는 계약특허를 실시하여서는 아니 되고 제3자로 하여금 실시하도록 하여서도 아니 된다.

제15조(서류의 제출) 제5조에 의한 실시수량의 확인을 위하여 실시권자는 국립환경과학원장의 요구가 있을 경우 생산 수량에 관한 관계기관(관할세무서등)의 장의 확인을 받은 서류 등을 제출하여야 한다.

제16조 (중요사항의 변경) 실시권자가 본 계약체결 후 사업장의 주소, 대표이사 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 국립환경과학원장에게 서면으로 통보하여야 하며, 실시권자가 위 통보를 이행하지 않아 발생한 손해에 대하여 국립환경과학원장은 책임지지 않는다.

제17조(관련법령의 적용 등) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 특허법, 민법 등 관계법령의 규정에 따르며, 관계법령이 없는 경우 일반적인 상관례 및 사회통념에 따른다.

② 이 계약내용의 해석에 이견이 있는 경우에는 쌍방의 합의에 의하여 결정함을 원칙으로 한다.

제18조(계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하며 효력발생 이전에 계약특허를 실시할 수 없다. 단, 통상실시계약의 신청 및 실시권의 범위 등을 협의하는 기간 동안 계약특허를 선(先)실시한 것이 발견될 경우 그 기간 동안의 실시료를 실시료 정산 시 추가하여 납부한다.

② 본 계약은 국립환경과학원장과 실시권자 간 통상실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로서 이전에 국립환경과학원장과 실시권자 간 작성된 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약 이후 본 계약과 관련 있는 다른 협의나 계약은 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명이 있는 경우에 한하여 그 효력이 인정된다.

국립환경과학원장과 실시권자는 상기 계약내용을 증명하기 위하여 계약서를 2부

작성하여 국립환경과학원장과 실시권자가 각각 1부씩 보관한다.

20○○년 ○월 ○일

국립환경과학원장 (인)

실시권자 : ○○○도 ○○군 ○○면 ○○로 ○○
[사업자등록번호 : ○○○-○○-○○○○○]
주식회사 ○○○○○○ 대 표 ○ ○ ○ (인)

<별지 1>

실시권 정산서

<table>
<tr><td rowspan="2">제
출
인</td><td>① 명 칭
(대표자)</td><td colspan="2"></td><td>② 사업자등록번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>③ 주 소</td><td colspan="5">(전화 :)</td></tr>
<tr><td colspan="2">④ 권리의 표시</td><td colspan="5">특허 제10-0000000호</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 발명의 명칭</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 실시기간</td><td colspan="5">2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">⑦ 실시실적</td><td>실시품목</td><td>실시수량
[A]</td><td>판매단가
[B]</td><td>점유율
[C]</td><td>기본율
[D]</td><td>납부 실시료(원)
[E]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">납부 실시료[E] = 실시수량(A)×판매단가(B)×점유율(C)×기본율(D)</td></tr>
<tr><td colspan="8">「기술이전 실시계약서」 제5조에 의하여 위와 같이 제출합니다.

20 년 월 일

제 출 인 (인)

국립환경과학원장 귀하</td></tr>
<tr><td colspan="8">※ 첨부서류 : 실시실적 증빙서류 사본
※ 제출방법 : 작성 후 팩스, 우편제출 또는 인터넷 제출</td></tr>
</table>